

한전KDN(주) 상임감사

통보 및 개선요구

제 목 비정규직 관리 교육 시행 미흡

소 관 부 서 ○○○○처(●●부)

조 치 부 서 ○○○○처(●●부)

구 분 비정규관리

내 용

1. 업무 개요

○○○○처(●●부)는 기간제근로자, 일용근로자 등 비정규직 업무를 총괄하고 있는 조직으로서 비정규직 관련 매뉴얼을 작성하여 배포하고 비정규직 관리 교육을 시행하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제1조(목적)에 따르면 이 법은 기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 기간제근로자 및 단시간근로자의 근로조건 보호를 강화함으로써 노동시장의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정되어 있고, 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제1조(목적)에 따르면 이 법은 근로자파견사업의 적정한 운영을 도모하고 파견근로자의 근로조건 등에 관한 기준을 확립하여 파견근로자의 고용안정과 복지증진에 이바지하고 인력수급을 원활하게 함을 목적으로 한다고 규정되어 있다.

그리고 회사 결재문서 「비정규직 관리 교육 시행(안)」[●●부-XXX (20XX. X. XX.)]에 따르면 비정규직과 관련한 현장 실무역량 제고 및 적절한 비정규직 운영, 본사·사업소 일원화를 위하여 비정규직 관련 채용·운영 전반과 관련 법령에 대한 전사적인 비정규직 관리 교육을 시행한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○처(●●부)는 「프로젝트 계약근로자 채용매뉴얼」과 「일용근로자 사용매뉴얼」을 작성하여 「비정규직관리시스템」에 등록하였고, 비정규직 관리 역량 강화를 위하여 [표 1]과 같이 비정규직 채용(사용)부서를 대상으로 비정규직 관리 교육을 20XX년에 X회 시행한 바가 있다.

[표 1] 비정규직 관리 교육 시행 결과

(단위 : 명)

교육일자	교육대상	교육인원
20XX.XX.XX.	• △△△△지역본부, ▽▽▽▽지역본부	XX
20XX.XX.XX.	• ◁◁◁◁지역본부	XX
20XX.XX.XX.	• ▷▷▷▷지역본부, □□□□□□지역본부	XX
20XX.XX.XX.	• 본사, ◇◇◇◇◇◇지역본부	XX
계		XX

☆☆실의 감사결과에 따르면 [표 2]와 같이 비정규직과 관련한 감사 지적사항이 현재까지도 지속적으로 발생하고 있다.

[표 2] 비정규직 관련 감사 지적사항*

(단위 : 건)

구분	⊗⊗⊗⊗⊗⊗근로자	일용근로자	파견근로자	계
20XX년	X	X	X	X
20XX년	X	X	X	X
20XX년	X	X	X	X

* 현지조치사항 포함(20XX년 X건, 20XX년 X건, 20XX년 X건)

또한 ○○○○처(●●부)의 비정규직 관련 매뉴얼과 비정규직 관리 교육 내용에 파견근로자 관련 사항이 제외되어 있었으나, 위 [표 2]와 같이 파견근로자 관리업무 소홀 사례가 매년 발생하고 있음을 확인하였다.

따라서 비정규직 관리 교육을 정기적으로 시행하고, 관련 매뉴얼 및 교육 내용에 파견근로자 관련 사항을 포함하여 보완하는 등 비정규직 관리 교육을 강화할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○○○처(●●부)는 비정규직 관리 교육을 정기적으로 시행하고 비정규직 관련 매뉴얼 및 교육 내용을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○처장은

- ① 비정규직 관리 교육을 정례화하여 시행하고, (통보)
- ② 비정규직 관련 매뉴얼 및 관리 교육 내용에 파견근로자 관련 사항을 포함하여 보완하는 등 업무 관련 부서들의 협조를 받아 개선하기 바랍니다. (개선)